



PUTUSAN
Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guntur als Gun bin Yusri (alm)
2. Tempat lahir : MUSI BANYUASIN
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 27 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 03 Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 26 Mei 2024;
Terdakwa Guntur als Gun Bin Yusri (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Irham, S.H., Ronald Siregar, S.H., Nova Karyaji, S.H., Novita Roy Lubis, S.H., Masing-masing adalah Advokat dari Kantor Pengacara BONASKY yang beralamatkan di Jalan Pramuka LK. 7, Kelurahan Serasan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 25 Maret 2024 Nomor 135/SK/2024/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pembunuhan Berencana** melanggar **Pasal 340 KUHPidana JO Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm)** oleh karena itu dengan **PIDANA MATI**
3. Menyatakan agar **terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm)** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tali yang disambung dengan karet ban, dan diujung tali ada besi pengaitnya
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang jenis Sweater warna hitam pada dadanya terdapat huruf "S".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan dengkul.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian dada terdapat gambar orang;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna putih, tanpa plat, dengan No.Sin; JEZ-1E3078775, No. Rangka; MH1JFZ132KK07409, beserta kunci kontak

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat, dengan No.Sin 63P2E.0395440, No. Rangka; MH35G6410RJ351704, warna merah kombinasi hitam dan putih, beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL.

5. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas tuntutan pidana mati yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak merencanakannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tidak sengaja, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAWAN (DPO), pada hari Sabtu

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** terhadap korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB, bermula dari korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan sabu-sabu kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sedang ingin bertemu dengan Korban untuk mempertanyakan atas perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN selaku Istri Terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengajak Korban untuk bertemu pada malam hari, lalu pada Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak sdr. WAWAN (DPO) untuk bertemu dengan korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409. Kemudian Terdakwa dan WAWAN (DPO) bertemu dengan korban dipinggir jalan yang sedang mendendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No. Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan kemudian mengajak korban menuju Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang. Sesampainya Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban dilokasi tersebut tidak lama kemudian terdapat Mobil Pickup yang digunakan oleh Saksi PUJO SUMARTO, Saksi MUHAMMAD SATRIA FARDENKA dan Saksi MARGONO melintasi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban beserta 2 (dua) unit motor di kebun sawit tersebut. Korban menanyakan dimana sabu yang ingin dibelinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebenarnya sabu tersebut tidak ada melainkan terdakwa ingin mempertanyakan perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN.

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Atas hal tersebut Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "MEMANGNYA KENAPA? KALAU BENAR DILAKUKAN, APA YANG MAU DILAKUKAN?", yang mana setelah itu Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik korban yang kemudian korban memberontak melawan sehingga korban dan terdakwa jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa memegang korban yang kemudian sdr. WAWAN (DPO) memukuli leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, kemudian korban dan sdr. WAWAN (DPO) bergulat dan Terdakwa memukul leher, rahang pipi dan menendang perut korban yang kemudian menyebabkan korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa kerap terus menanyakan kepada Korban apa benar Korban melakukan pelecehan seksual kepada istri korban yang kemudian dijawab "TIDAK" dari korban secara berulang kali. Kemudian Terdakwa langsung tersulut emosi dan Terdakwa langsung membalikkan tubuh Korban dan menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang yang diikuti oleh sdr. WAWAN (DPO) yang melakukan hal yang sama kepada korban sehingga korban benar-benar tidak berdaya. Kemudian setelah melihat korban yang terlihat setengah mati, Terdakwa memegang nadi yang ada di leher korban, dan korban ternyata masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang berada di sepeda motor milik Terdakwa dan mengikat tali tersebut di leher korban, kemudian satu sisi tali yang ada pengaitnya terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi lainnya yang memiliki karet terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa. setelah Terdakwa merasa yakin korban telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian mengambil ponsel milik terdakwa dan menghidupkan senter untuk memastikan apakah korban benar-benar sudah meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban ke arah tempat korban ditemukan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold milik korban dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk pergi membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik Korban dan Terdakwa bersama dengan Sdr. WAWAN (DPO) melarikan diri dari tempat terjadinya perkara.
- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB di Rumah Saksi DANDY SUPRIYADI Bin SUKRI EFENDI yang beralamt di Dusun I Desa Bandar Jaya Kec.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Sekayu, Kab. Muba. Terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan WAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409, mendatangi rumah Saksi DANDY SUPRIYADI. Kemudian Terdakwa bercerita pada Saksi DANDY SUPRIYADI bahwa Terdakwa dan WAWAN (DPO) baru selesai membunuh Korban PEMAS di Kebun Kelapa SAWIT a7 Kec. Keluang, dan Terdakwa meminta bantuan pada Saksi DANDY SUPRIYADI untuk mengambil jasad Korban PEMAS tersebut namun ditolak oleh Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi AAN SYAPUTRA Bin IRFAN untuk meminta bantuan mengambil jasad Korban PEMAS PERMANA, atas permintaan tersebut Saksi AAN SYAPUTRA bersedia menemani Terdakwa akan tetapi setelah Saksi AAN SYAPUTRA pamit pulang terlebih dahulu, saksi tidak kembali lagi kerumah Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa dan WAWAN (DPO) pergi dari rumah Saksi DANDY SUPRIYADI.

- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN dan menjelaskan bahwa ia baru sudah membunuh Korban PEMAS dikarenakan Terdakwa kesal dengan korban PEMAS atas aduan saya pada Terdakwa berupa Korban PEMAS memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI saat Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi MUTIARA WULANDARI dan pergi ke Desa Bandar Jaya. Diperjalanan Terdakwa bercerita bahwa ia membunuh Korban PEMAS pada tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KAMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Muba dengan cara menginjak, memukuli mencekik dan tubuh korban ditutupi pelepah sawit serta Terdakwa mengambil Handphone dan Sepeda Motor Milik Korban. Kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik korban tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di Kebun Karet yang ada didepan serba guna Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu serta 1 (satu)



unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold dibuang di sungai Desa Bandar Jaya.

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KEMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Muba. Saksi ISKANDAR Als KANDAR menemukan Tengkorak Kepala Manusia, dan saksi ISKANDAR memanggil Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN dan menemukan 4 (Empat) Meter kembali menemukan kerangka tengkorak Manusia dan Celana Panjang Jenis Levis Warna abu-abu Kehitaman yang menutupi kerangka manusia bagian kaki, Kemudian Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN menghubungi Saksi JOKO SANTOSO dan kembali menemukan baju lengan panjang jenis sweater warna hitam 20 (dua puluh) meter dari lokasi sebelumnya. Kemudian Saksi ISKANDAR menghubungi Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL untuk datang ketempat kejadian untuk memastikan kerangka tulang manusia tersebut adalah Korban PEMAS PERMANA atau bukan dikarenakan yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan rumah pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, dan Kemudian Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL meyakini bahwa kerangka tulang manusia tersebut merupakan Korban PEMAS PERMANA dikarenakan pakaian yang berada di kerangka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WAWAN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan rincian berikut:
Deskripsi Luka
 1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kulit, rambut warna hitam dengan panjang rambut terpanjang empat belas sentimeter dan panjang rambut terpendek sembilan sentimeter
 2. Leher : Tidak ditemukan kulit dan otot

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



- 3. Bahu : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 4. Dada : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 5. Punggung : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 6. Perut : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 7. Bokong : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 8. Dubur : Tidak ditemukan kulit dan otot
- 9. Anggota Gerak

1. Atas Kanan:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Atas Kiri:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kanan:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kiri:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

- 1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kulit dan otot

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh tujuh sampai seratus enam puluh dua koma tiga tujuh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAWAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawir Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 milik saudara KAMBALI Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain** terhadap korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB, bermula dari korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan sabu-sabu kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sedang ingin bertemu dengan Korban untuk mempertanyakan atas perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN selaku Istri Terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengajak Korban untuk bertemu pada malam hari, lalu pada Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak sdr. WAWAN (DPO) untuk bertemu dengan korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409. Kemudian Terdakwa dan WAWAN (DPO) bertemu dengan korban dipinggir jalan yang sedang mendendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan kemudian mengajak korban menuju Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang. Sesampainya Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban dilokasi tersebut tidak lama kemudian terdapat Mobil Pickup yang digunakan oleh Saksi PUJO SUMARTO, Saksi MUHAMMAD SATRIA FARDENKA dan Saksi MARGONO melintasi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban beserta 2 (dua) unit motor di kebun sawit tersebut. Korban menanyakan dimana sabu yang ingin dibelinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebenarnya sabu tersebut tidak ada

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan terdakwa ingin mempertanyakan perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN. Atas hal tersebut Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "MEMANGNYA KENAPA? KALAU BENAR DILAKUKAN, APA YANG MAU DILAKUKAN?", yang mana setelah itu Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik korban yang kemudian korban memberontak melawan sehingga korban dan terdakwa jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa memegang korban yang kemudian sdr. WAWAN (DPO) memukuli leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, kemudian korban dan sdr. WAWAN (DPO) bergulat dan Terdakwa memukul leher, rahang pipi dan menendang perut korban yang kemudian menyebabkan korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa kerap terus menanyakan kepada Korban apa benar Korban melakukan pelecehan seksual kepada istri korban yang kemudian dijawab "TIDAK" dari korban secara berulang kali. Kemudian Terdakwa langsung tersulut emosi dan Terdakwa langsung membalikkan tubuh Korban dan menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang yang diikuti oleh sdr. WAWAN (DPO) yang melakukan hal yang sama kepada korban sehingga korban benar-benar tidak berdaya. Kemudian setelah melihat korban yang terlihat setengah mati, Terdakwa memegang nadi yang ada di leher korban, dan korban ternyata masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang berada di sepeda motor milik Terdakwa dan mengikat tali tersebut di leher korban, kemudian satu sisi tali yang ada pengaitnya terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi lainnya yang memiliki karet terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa. setelah Terdakwa merasa yakin korban telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian mengambil ponsel milik terdakwa dan menghidupkan senter untuk memastikan apakah korban benar-benar sudah meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban ke arah tempat korban ditemukan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold milik korban dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk pergi membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik Korban dan Terdakwa bersama dengan Sdr. WAWAN (DPO) melarikan diri dari tempat terjadinya perkara.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB di Rumah Saksi DANDY SUPRIYADI Bin SUKRI EFENDI yang beralamat di Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu, Kab. Muba. Terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan WAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409, mendatangi rumah Saksi DANDY SUPRIYADI. Kemudian Terdakwa bercerita pada Saksi DANDY SUPRIYADI bahwa Terdakwa dan WAWAN (DPO) baru selesai membunuh Korban PEMAS di Kebun Kelapa SAWIT a7 Kec. Keluang, dan Terdakwa meminta bantuan pada Saksi DANDY SUPRIYADI untuk mengambil jasad Korban PEMAS tersebut namun ditolak oleh Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi AAN SYAPUTRA Bin IRFAN untuk meminta bantuan mengambil jasad Korban PEMAS PERMANA, atas permintaan tersebut Saksi AAN SYAPUTRA bersedia menemani Terdakwa akan tetapi setelah Saksi AAN SYAPUTRA pamit pulang terlebih dahulu, saksi tidak kembali lagi kerumah Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa dan WAWAN (DPO) pergi dari rumah Saksi DANDY SUPRIYADI.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN dan menjelaskan bahwa ia baru sudah membunuh Korban PEMAS dikarenakan Terdakwa kesal dengan korban PEMAS atas aduan saya pada Terdakwa berupa Korban PEMAS memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI saat Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi MUTIARA WULANDARI dan pergi ke Desa Bandar Jaya. Diperjalanan Terdakwa bercerita bahwa ia membunuh Korban PEMAS pada tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KAMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Muba dengan cara menginjak, memukuli mencekik dan tubuh korban ditutupi pelepah sawit serta Terdakwa mengambil Handphone dan Sepeda Motor Milik Korban. Kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di Kebun Karet yang ada didepan serba guna Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold dibuang di sungai Desa Bandar Jaya.

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KEMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Muba. Saksi ISKANDAR Als KANDAR menemukan Tengkorak Kepala Manusia, dan saksi ISKANDAR memanggil Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN dan menemukan 4 (Empat) Meter kembali menemukan kerangka tengkorak Manusia dan Celana Panjang Jenis Levis Warna abu-abu Kehitaman yang menutupi kerangka manusia bagian kaki, Kemudian Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN menghubungi Saksi JOKO SANTOSO dan kembali menemukan baju lengan panjang jenis sweater warna hitam 20 (dua puluh) meter dari lokasi sebelumnya. Kemudian Saksi ISKANDAR menghubungi Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL untuk datang ketempat kejadian untuk memastikan kerangka tulang manusia tersebut adalah Korban PEMAS PERMANA atau bukan dikarenakan yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan rumah pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, dan Kemudian Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL meyakini bahwa kerangka tulang manusia tersebut merupakan Korban PEMAS PERMANA dikarenakan pakaian yang berada di kerangka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WAWAN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan rincian berikut:
Deskripsi Luka
 1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kulit, rambut warna hitam dengan panjang rambut terpanjang empat belas sentimeter dan panjang rambut terpendek sembilan sentimeterr

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



2. Leher : Tidak ditemukan kulit dan otot
3. Bahu : Tidak ditemukan kulit dan otot
4. Dada : Tidak ditemukan kulit dan otot
5. Punggung : Tidak ditemukan kulit dan otot
6. Perut : Tidak ditemukan kulit dan otot
7. Bokong : Tidak ditemukan kulit dan otot
8. Dubur : Tidak ditemukan kulit dan otot
9. Anggota Gerak

1. Atas Kanan:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Atas Kiri:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kanan:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kiri:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kulit dan otot

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh puluh sampai seratus enam puluh dua koma tiga puluh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa GUNTUR Als GUN Bin YUSRI (Alm) bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan WAWAN (DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Kebun Kelapa Sawir Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 milik saudara KAMBALI Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan Mati** yakni korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 07.00 WIB, bermula dari korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN yang menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan sabu-sabu kepada Terdakwa. Dalam hal ini Terdakwa sedang ingin bertemu dengan Korban untuk mempertanyakan atas perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN selaku Istri Terdakwa. Atas hal tersebut Terdakwa mengajak Korban untuk bertemu pada malam hari, lalu pada Pukul 17.00 WIB Terdakwa mengajak sdr. WAWAN (DPO) untuk bertemu dengan korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409. Kemudian Terdakwa dan WAWAN (DPO) bertemu dengan korban dipinggir jalan yang sedang mendendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No. Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan kemudian mengajak korban menuju Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 No. Kavling 177 Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang. Sesampainya Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban dilokasi tersebut tidak lama kemudian terdapat Mobil Pickup yang digunakan oleh Saksi PUJO SUMARTO, Saksi MUHAMMAD SATRIA FARDENKA dan Saksi MARGONO melintasi lokasi tersebut dan melihat Terdakwa, WAWAN (DPO) dan Korban beserta 2 (dua) unit motor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit tersebut. Korban menanyakan dimana sabu yang ingin dibelinya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa sebenarnya sabu tersebut tidak ada melainkan terdakwa ingin mempertanyakan perlakuan Korban berupa memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN. Atas hal tersebut Korban menjawab pertanyaan Terdakwa "MEMANGNYA KENAPA? KALAU BENAR DILAKUKAN, APA YANG MAU DILAKUKAN?", yang mana setelah itu Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik korban yang kemudian korban memberontak melawan sehingga korban dan terdakwa jatuh telentang, selanjutnya Terdakwa memegangi korban yang kemudian sdr. WAWAN (DPO) memukul leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, kemudian korban dan sdr. WAWAN (DPO) bergulat dan Terdakwa memukul leher, rahang pipi dan menendang perut korban yang kemudian menyebabkan korban terlihat lemas, selanjutnya Terdakwa kerap terus menanyakan kepada Korban apa benar Korban melakukan pelecehan seksual kepada istri korban yang kemudian dijawab "TIDAK" dari korban secara berulang kali. Kemudian Terdakwa langsung tersulut emosi dan Terdakwa langsung membalikkan tubuh Korban dan menginjak dan memukul dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang yang diikuti oleh sdr. WAWAN (DPO) yang melakukan hal yang sama kepada korban sehingga korban benar-benar tidak berdaya. Kemudian setelah melihat korban yang terlihat setengah mati, Terdakwa memegang nadi yang ada di leher korban, dan korban ternyata masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang berada di sepeda motor milik Terdakwa dan mengikatkan tali tersebut di leher korban, kemudian satu sisi tali yang ada pengaitnya terdakwa injak menggunakan kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi lainnya yang memiliki karet terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan milik terdakwa. setelah Terdakwa merasa yakin korban telah meninggal dunia, Terdakwa kemudian mengambil ponsel milik terdakwa dan menghidupkan senter untuk memastikan apakah korban benar-benar sudah meninggal dunia, setelah memastikan korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban kearah tempat korban ditemukan dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold milik korban dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh sdr. WAWAN (DPO) untuk pergi membawa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440,

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik Korban dan Terdakwa bersama dengan Sdr. WAWAN (DPO) melarikan diri dari tempat terjadinya perkara.

- Bahwa pada Pukul 20.30 WIB di Rumah Saksi DANDY SUPRIYADI Bin SUKRI EFENDI yang beralamt di Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu, Kab. Muba. Terdakwa yang mengendarai 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704, Warna merah Kombinasi hitam dan putih dan WAWAN (DPO) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Putih, Tanpa Plat dengan Nomor Mesin: JEZ-1E3078775, No. Rangka: MH1JFZ132KK07409, mendatangi rumah Saksi DANDY SUPRIYADI. Kemudian Terdakwa bercerita pada Saksi DANDY SUPRIYADI bahwa Terdakwa dan WAWAN (DPO) baru selesai membunuh Korban PEMAS di Kebun Kelapa SAWIT a7 Kec. Keluang, dan Terdakwa meminta bantuan pada Saksi DANDY SUPRIYADI untuk mengambil jasad Korban PEMAS tersebut namun ditolak oleh Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa menghubungi Saksi AAN SYAPUTRA Bin IRFAN untuk meminta bantuan mengambil jasad Korban PEMAS PERMANA, atas permintaan tersebut Saksi AAN SYAPUTRA bersedia menemani Terdakwa akan tetapi setelah Saksi AAN SYAPUTRA pami pulang terlebih dahulu, saksi tidak kembali lagi kerumah Saksi DANDY SUPRIYADI atas hal tersebut Terdakwa dan WAWAN (DPO) pergi dari rumah Saksi DANDY SUPRIYADI.
- Bahwa pada tanggal 28 April 2024 Sekitar Pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi MUTIARA WULANDARI Binti WAHIDIN dan menjelaskan bahwa ia baru sudah membunuh Korban PEMAS dikarenakan Terdakwa kesal dengan korban PEMAS atas aduan saya pada Terdakwa berupa Korban PEMAS memegang tangan Saksi MUTIARA WULANDARI saat Terdakwa tidak ada dirumah. Kemudian pada Pukul 16.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi MUTIARA WULANDARI dan pergi ke Desa Bandar Jaya. Diperjalanan Terdakwa bercerita bahwa ia membunuh Korban PEMAS pada tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KAMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Muba dengan cara menginjak, memukuli mencekik dan tubuh korban ditutupi pelepah sawit serta Terdakwa mengambil Handphone dan Sepeda Motor Milik Korban. Kemudian 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Aerox tanpa Plat dengan

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin 63P2e.0395440, No.Rangka, MH35G6410RJ351704 milik korban tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di Kebun Karet yang ada didepan serba guna Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu serta 1 (satu) unit Handphone Merk Reame Warna Rose Gold dibuang di sungai Desa Bandar Jaya.

- Bahwa Pada Hari Senin tanggal 05 Mei 2024 sekitar Pukul 06.00 WIB, bertempat di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 Milik Saudara KEMBALI yang beralamat di Desa Cipta Praja / A7 Kec. Keluang Kab. Muba. Saksi ISKANDAR Als KANDAR menemukan Tengkorak Kepala Manusia, dan saksi ISKANDAR memanggil Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN dan menemukan 4 (Empat) Meter kembali menemukan kerangka tengkorak Manusia dan Celana Panjang Jenis Levis Warna abu-abu Kehitaman yang menutupi kerangka manusia bagian kaki, Kemudian Saksi AGUS MUHAMMAD IRFAN menghubungi Saksi JOKO SANTOSO dan kembali menemukan baju lengan panjang jenis sweater warna hitam 20 (dua puluh) meter dari lokasi sebelumnya. Kemudian Saksi ISKANDAR menghubungi Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL untuk datang ketempat kejadian untuk memastikan kerangka tulang manusia tersebut adalah Korban PEMAS PERMANA atau bukan dikarenakan yang bersangkutan sudah pergi meninggalkan rumah pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar Pukul 17.00 WIB, dan Kemudian Saksi ROSITA Als TITUT Binti ZAINAL meyakini bahwa kerangka tulang manusia tersebut merupakan Korban PEMAS PERMANA dikarenakan pakaian yang berada di kerangka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan WAWAN (DPO) berdasarkan Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan rincian berikut:
Deskripsi Luka

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



1. Kepala dan Wajah : Tidak ditemukan kulit, rambut warna hitam dengan panjang rambut terpanjang empat belas sentimeter dan panjang rambut terpendek sembilan sentimeter
2. Leher : Tidak ditemukan kulit dan otot
3. Bahu : Tidak ditemukan kulit dan otot
4. Dada : Tidak ditemukan kulit dan otot
5. Punggung : Tidak ditemukan kulit dan otot
6. Perut : Tidak ditemukan kulit dan otot
7. Bokong : Tidak ditemukan kulit dan otot
8. Dubur : Tidak ditemukan kulit dan otot
9. Anggota Gerak

1. Atas Kanan:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Atas Kiri:

- Lengan atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Lengan Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tangan : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kanan:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Bawah Kiri:

- Tungkai atas : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Tungkai Bawah : Tidak ditemukan kulit dan otot
- Kaki : Tidak ditemukan kulit dan otot

1. Anggota Gerak : Tidak ditemukan kulit dan otot

Kesimpulan: Telah dilakukan Pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh puluh sampai seratus enam puluh dua koma tiga tujuh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka



ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ROSITA ALS TITUT Binti ZAINAL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan
 - Bahwa Korban pembunuhan adalah anak kandung Saksi yang bernama PEMAS PERMANA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku Pembunuhan sdr. PEMAS PERMANA adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Polsek Keluang
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembunuhan tersebut tetapi yang Saksi tahu kalau anak Saksi PEMAS PERMANA pergi dari rumah pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib.
 - Bahwa Saksi tidak tahu sdr. PEMAS PERMANA pergi kemana
 - Bahwa Saksi ketahui bahwa sdr PEMAS PERMANA pergi hanya sendirian.
 - Bahwa Sdr PEMAS PERMANA pergi dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 warna Merah Putih tahun pembuatan 2024.
 - Bahwa pada setiap minggunya Sdr PEMAS PERMANA memang kebiasaannya pernah menginap atau tidur diluar rumah namun paling lama 2 (dua) hari.;
 - Bahwa pada setiap minggunya Sdr PEMAS PERMANA menginap atau tidur diluar rumah di tempat kekasihnya yang ada di Dusun Talang Sahabat Kec. Sekayu Kab. Muba.
 - Bahwa Sdr PEMAS PERMANA terakhir kali meninggalkan rumah dengan menggunakan 1 (satu) buah baju lengan panjang jenis sweater warna hitam pada dadanya terdapat huruf "S", 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan dengkul dan menggunakan sandal jepit merk ANDO warna merah.

- Bahwa pada saat sdr. PEMAS PERMANA pergi meninggalkan rumah dengan menggunakan sepeda motor tersebut tidak ada gelagat yang mencurigakan.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan rumah, sdr. PEMAS PERMANA tidak ada menghubungi keluarga dan Handphonenya tidak aktif saat kami hubungi, setelah 3 hari kemudian semenjak saudara PEMAS PERMANA pergi meninggalkan rumah, Saksi meminta suami Saksi untuk mencari bersama-sama mencari kearah kebun kelapa sawit inti hindoli, namun ditengah perjalanan Saksi bertemu teman sdr. PEMAS PERMANA, bernama MUKSIN menerangkan jika tidak ada sdr. PEMAS PERMANA di kebun hindoli, setelah mengetahui hal tersebut Saksi dan suami Saksi pulang kerumah.
- Bahwa Sdr PEMAS PERMANA tidak pernah bercerita kepada Saksi apakah Sdr PEMAS PERMANA memiliki masalah ataukah tidak, Saksi jarang berkomunikasi dengan Sdr PEMAS PERMANA karena Saksi sehari-hari bekerja buruh tani di kebun Plasma Kelapa Sawit Desa Cipta Praja, dan kebiasaan jika Saksi pulang saudara PEMAS sudah tidak ada dirumah.
- Bahwa kalau teman-teman Sdr PEMAS PERMANA adalah Sdr NOPI dan Sdr FARIS.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr PEMAS PERMANA tidak pernah terjadi keributan dengan Sdr NOPI dan Sdr FARIS
- Bahwa Saksi mengetahui penemuan kerangka manusia tanpa identitas tersebut, dari sdr. ISKANDAR yang menghubungi Saksi melalui handphone dan menyuruh Saksi untuk datang ketempat kejadian perkara, dan memastikan kerangka tulang manusia tersebut adalah saudara PEMAS PERMANA atau bukan.
- Bahwa Saksi yakin dan jelas kalau yang ditemukan dan Saksi lihat di kerangka tulang manusia tersebut adalah anak Saksi, dikarenakan pada kerangka tulang manusia tersebut masih terdapat/mengenakan 1 (satu) buah kaos lengan panjang jenis sweater warna hitam pada dada bagian kiri terdapat logo "S" dan 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan lutut.
- Bahwa ada hal lain yang dapat meyakinkan Saksi bahwa itu adalah anak Saksi yaitu melalui 2 (dua) gigi bagian depan yang bertumpuk menyilang.

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jelaskan kalau ciri ciri anak Saksi sdr PEMAS PERMANA sebagai berikut : Tinggi lebih kurang 163 cm; Rambut panjang ikal; Berbadan kurus; Warna kulit sawo matang; Pada bagian gigi depan bagian bawah bertumpuk sedikit dan menyilang dan ada gingsul; 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam jenis sweater warna hitam, pada bagian dada sebelah kiri ada gambar "S", dan 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan lutut.
 - Bahwa untuk hasil surat visum dan autopsi, belum dikeluarkan oleh pihak rumah sakit, setelah Saksi dilakukan wawancara oleh Dokter Kepolisian, hasilnya pihak dokter menyampaikan lisan kepada Saksi jika kerangka manusia tersebut identik dengan keterangan Saksi bahwa kerangka tersebut adalah anak Saksi.
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox 155 warna Merah Putih tahun pembuatan 2024 tersebut adalah milik korban
 - Bahwa Keluarga Terdakwa ada yang berkunjung kerumah Saksi tetapi tidak Saksi terima
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa
 - Bahwa Saksi pernah melihat korban pergi dengan Terdakwa
 - Bahwa menurut keterangan Polisi, Terdakwa membunuh korban dengan cara diinjak-injak
 - Bahwa menurut keterangan Polisi korban memakai narkoba jenis shabu bersama Terdakwa
 - Bahwa korban sering pergi bersama Terdakwa
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertengkar dengan korban
 - Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi dan korban
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ikut mertua memanen sawit
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
2. **Saksi PUJO SUMARTO Bin MURYONO (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Pembunuhan
 - Bahwa korban pembunuhan adalah sdr. PEMAS PERMANA sedangkan pelakunya adalah Terdakwa

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa pelaku Pembunuhan sdr. PEMAS PERMANA adalah Terdakwa dan Terdakwa sudah menyerahkan diri ke Polsek Keluang
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya penemuan kerangka tulang manusia di kebun kelapa sawit yang ada di persimpangan yang beralamat di Desa Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui identitas dari kerangka tulang manusia tersebut;
 - Bahwa Saksi ada membuang sampah melewati tempat kejadian perkara dan melihat ada orang tiga dan dua motor di tempat kejadian perkara,
 - Bahwa Saksi membuang sampah pada hari sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib.
 - Bahwa pada saat melewati tempat kejadian tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) unit sepeda motor dan 3 (tiga) orang laki-laki yang Saksi tidak kenali.
 - Bahwa Saksi jelaskan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang jenis pick up tahun 1996.
 - Bahwa pada saat Saksi membuang sampah tersebut dengan anak Saksi yang bernama SATRIA dan saudara MARGONO Bin WAGIMAN.
 - Bahwa Saksi menjadi penumpang duduk diposisi sebelah kiri dekat dengan jendela samping sebelah kiri, anak Saksi duduk ditengah dan saudara MARGONO yang mengemudikan mobil tersebut.
 - Bahwa seingat Saksi ketiga orang tersebut memakai sepeda motor berupa 1 unit sepeda motor jenis matic ada warna putih dan satunya sepeda motor besar jenis matic warna hitam kombinasi putih;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan Saksi pada saat diperiksa oleh Penyidik adalah benar
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

3. **Saksi ISKANDAR ALS KANDAR Bin MUHAMAD (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi kerangka manusia di kebun sawit
 - Bahwa sebelum Saksi menemukan kerangka manusia tersebut, pada saat itu Saksi hendak bekerja sebagai pemanen pada kebun kelapa sawit di tempat ditemukannya kerangka manusia tersebut.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menemukan kerangka manusia tersebut hendak bekerja Saksi berangkat bersama saudara IRFAN, Saksi khusus sebagai pemanen pada kebun kelapa sawit di tempat ditemukannya kerangka manusia tersebut, sedangkan saudara IRFAN kebun seberang di tempat ditemukannya kerangka manusia tersebut.
- Bahwa Saksi menemukan kerangka manusia tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 05 Mei 2024, sekira pukul 06:00 Wib di Kebun Kelapa Sawit plasma kelompok 1708 nomor kavling 177 milik saudara KAMBALI, yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Muba.
- Bahwa kondisi kerangka manusia pada saat Saksi temukan pertama kali yaitu tengkorak kepala manusia.
- Bahwa setelah bertemu tengkorak kepala manusia Saksi langsung keluar dari kebun tersebut dan memanggil teman Saksi yang bernama IRFAN yang ada di seberang kebun tempat ditemukan kepala manusia tersebut, selanjutnya Saksi dan saudara IRFAN langsung kembali lagi ketempat ditemukan tengkorak kepala manusia, setelah itu sekira 4 M (empat) meter kami menemukan kerangka tengkorak manusia dan celana panjang jenis levis warna abu-abu kehitaman dengan yang menutupi kerangka manusia bagian kaki, kemudia saudara IRFAN menghubungi saudara JOKO dan menginformasikan hal tersebut, selang beberapa menit saudara JOKO datang dan menelusuri TKP tersebut, sekira 20 m (dua puluh meter) dari penemua yang pertama dan kedua, saudara JOKO menemukan baju lengan panjang jenis sweater warna hitam, sekanjutnya saudara JOKO menginformasikan hal tersebut kepada pihak Polsek Keluang.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapakah kerangka manusia tersebut, namun pertama kali Saksi menemukan Saksi sudah menduga bahwa kerangka manusia tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA, akan tetapi Saksi masih ragu, selanjutnya Saksi menghubungi orang tua perempuan saudara PEMAS, untuk memastikan bahwa kerangka manusia tersebut adalah sdr. PEMAS dan setelah ibu PEMAS datang ke lokasi menurut keterangan IBU kandung sdr. PEMAS bahwa kerangka manusia tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA.
- Bahwa Saksi mengenal sdr. PEMAS karena bukan orang lain, sdr. PEMAS PERMANA adalah keponakan dari istri Saksi.
- Bahwa setahu Saksi yang sering bersama saudara PEMAS PERMANA, adalah saudara FARIS dan saudara NOPI.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sdr. PEMAS PERMANA, umur sekira 17 tahun, rambut lurus hitam agak panjang, berbadan kurus, anggi badan sekira 165 cm
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. **Saksi DANDY SUPRIYADI Bin SUKRI EFENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA dan pelakunya adalah Terdakwa bersama WAWAN
- Bahwa Saksi mengetahui jika terdakwa adalah pelaku pembunuhan tersebut pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi dan menceritakan jika Terdakwa habis membunuh seseorang.
- Bahwa Terdakwa bercerita langsung kepada Saksi, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20:30 wib dirumah Saksi yang beralamat di Dusun I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi bersama sdr. WAWAN
- Bahwa pada saat datang kerumah Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah kombinasi hitam dan putih tanpa plat kendaraan, dan 1 (sat) pasang sandal warna merah, sedangkan saudara WAWAN menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih tanpa plat. -
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi kondisi Terdakwa dan saudara WAWAN, baju kaos dan celana panjang yang dipakainya serta kaki dan tangan mereka penuh dengan kotoran bekas tanah.
- Bahwa kronologis pada saat Terdakwa dan sdr. WAWAN datang kerumah Saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20:30 wib dirumah Saksi yang beralamat di Dsn. I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu Kab Muba, Terdakwa datang kerumah Saksi bersama dengan sandara WAWAN, pada saat datang kerumah Saksi, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk YAMAHA AEROX warna merah kombinasi hitam dan putih tanpa plat kendaraan, dan membawa (satu) pasang sandal warna merah, sedangkan saudara WAWAN menggunakan sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna putih tanpa plat, pada saat datang kerumah Saksi, kondisi Terdakwa dan saudara WAWAN, baju kaos dan celana panjang yang dipakainya serta kaki dan tangan mereka penuh dengan kotoran bekas

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah, selanjutnya saudara GUNTUR dan saudara WAWAN, mencuci tangan dan kaki yang ada kotoran bekas tanah, kemudian meminta air untuk minum, setelah itu Terdakwa baru menceritakan jika habis membunuh seseorang yang bernama PEMAS dikebun kelapa sawit yang ada di a7 Kec. Keluang, dibantu oleh saudara WAWAN yang menyebabkan warga yang bernama PEMAS tersebut meninggal dunia, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya mengambil jasad orang yang telah dibunuh tersebut, namun Saksi tidak bersedia menemani Terdakwa untuk mengambil jasad orang yang telah dibunuh tersebut, karena Saksi takut terlibat, kemudian Terdakwa akan menitipkan 1 (satu) buah Handphone, Saksi sempat menerimanya, karena Saksi takut, handphone tersebut Saksi kembalikan kembali kepada Terdakwa dikarenakan Saksi tidak mau setelah Saksi menolak ajakan Terdakwa kemudian Terdakwa menelpon sodans AAN untuk datang kerumah Saksi, setelah saudara AAN datang kerumah Saksi Terdakwa menceritakan seperti yang diceritakan kepada Saksi, dan mengajak saudara AAN untuk mengambil jasad orang yang telah dibunuh oleh Terdakwa dan saudara WAWAN, pada saat itu saudara AAN bersedia untuk menemani Terdakwa untuk mengambil jasad orang yang telah terbunuh tersebut, akan tetapi saudara AAN izin untuk pulang kerumah terlebih dahulu, akan tetapi saudara AAN tidak kembali lagi kerumah Saksi, karena sudah tidak kembali lagi kerumah Saksi selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor YAMAHA AEROX pergi meninggalkan rumah Saksi dan diikuti oleh saudara WAWAN yang mengendarai sepeda motor HONDA BEAT STREET, pergi ke arah sekayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan alasan sehingga sehingga Terdakwa dan saudara WAWAN melakukan pembunuhan tersebut.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

5. **Saksi AAN SYAPUTRA Bin IRFAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan
 - Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA dan pelakunya adalah Terdakwa bersama WAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 22:30 wib di rumah Saksi yang beralamat di Dsn. I Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu Kab. Muba, pada saat terdakwa menelpon Saksi untuk datang kerumah saksi Dandy Supriyadi Bin Sukri Efendi, dan menceritakan langsung, jika terdakwa habis membunuh seseorang.
- Bahwa pada saat datang kerumah saksi Dandy Supriyadi Bin Sukri Efendi, Saksi melihat ada sepeda motor merk Yamaha Aerox warna merah kombinasi hitam dan putih tanpa plat kendaraan, sepeda motor merk Honda Beat Street warna putih tanpa plat, pada saat datang kerumah saksi Dandy, kondisi terdakwa dan sdr. Wawan, baju kaos dan celana panjang yang dipakainya penuh dengan kotoran bekas tanah.
- Bahwa pada saat datang Saksi kerumah saksi Dandy Supriyadi Bin Sukri Efendi, terdakwa dan sdr. Wawan, mencuci tangan dan kaki yang ada kotoran bekas tanah, kemudian meminta air untuk minum, selanjutnya baru menceritakan kejadian yang telah dilakukan terdakwa.
- Bahwa terdakwa bercerita jika pada saat sebelum terangka dan sdr. Wawan kerumah saksi Dandy, terdakwa habis membunuh seseorang yang bernama Pemas di arah A7 dikebun kelapa sawit plasma yang ada di Kec. Keluang, dengan cara berawal terdakwa berkelahi dengan menggunakan tangan kosong, selanjutnya dibantu oleh sdr. Wawan, sehingga menyebabkan korban Pemas meninggal dunia. hanya sebatas itu terdakwa bercerita kepada saksi.
- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk menemaninya mengambil jasad orang yang telah dibunuh tersebut dengan perkataan "PAYO YUNG KU MINTE TOLONG, KANTIKE KU NGAMBEK MAYAT TADI" (ayo kak tolong Saksi untuk mengambil mayat tadi) saksi jawab "NAK MAKAI APE KITEK NGAMBEK NYE" (mau pakai apa kita mengambilnya) dijawab lagi oleh terdakwa "MAKAI MOBIL BAE YUNG" (kita gunakan mobil saja kak) Saksii jawab kembali "MAKAI MOBIL SAPE" (pinjam mobil siapa) mendengar itu terdakwa bingung, tidak lama kemudian sdr. Wawan berkata "DEM JO KITEK NGAMBEK NYE BEMOTOR BAE" (suda kita ambil pakai motor saja) Saksi jawab "KALU NAK MAKAI MOTOR KITEK BEHELAM, MUN DAK TU KITE TILIK URANG (jika ingin menggunakan sepeda motor kita harus memakai helm, nanti ketahuan orang), selanjutnya terdakwa dan sdr. Wawan berkata "KU SUEK HELM" (Saksi tidak punya helm), saksi jawab lagi "KU ADE DUMAH HELM" (di rumah Saksi ada helm) dijawab sdr.

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAWAN "DE AMBEKLAH JOK HELM" (ya sudah ambillah helm), mendengar perkataan tersebut Saksii langsung pulang kerumah.

- Bahwa Saksi tidak bersedia menemani terdakwa untuk mengambil jasad orang yang telah dibunuh tersebut, karena Saksi takut terlibat, dan tidak kembali lagi kerumah saksi Dandy, kemudian Saksii menceritakan hal tersebut kepada orang tua Saksi yang berada dirumah.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan alasan sehingga sehingga Terdakwa dan saudara WAWAN melakukan pembunuhan tersebut.

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

6. **Saksi MARGONO Bin WAGIMAN (ALM)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapakah pelaku dan korban pembunuhan tersebut, setelah di periksa oleh pihak kepolisian Saksi baru tahu bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA dan pelakunya adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian karena terkait kejadian tersebut, pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19:00 Wib Saksi bersama saksi PUJO dan anaknya ada melewati tempat kejadian perkara dengan mengendarai mobil Toyota kijang jenis pickup, dengan tujuan membuang sampah.
- Bahwa pada saat melewati tempat kejadian tersebut Saksi melihat dan (3) tiga orang laki-laki, yang tidak dikenali oleh Saksi dan Saksi melihat ada kendaraan 1 unit sepeda motor jenis matic ada warna putih dan satunya sepeda motor besar jenis matic warna hitam kombinasi putih.
- Bahwa pada saat melewati kejadian perkara posisi orang yang dilewatinya tersebut, satu orang duduk disepeda motor matic warna putih, satu berdiri diantara sepeda motor dan satu lagi duduk disepeda motor jenis matic besar warna hitam kombinasi putih.
- Bahwa pada saat Saksi kembali dari membuang sampah, yang Saksi lihat kembali hanya sepeda motor matic besar yang ada warna putih. Dan ada sinar seperti lampu senter handphone didalam kebun kelapa sawit tersebut

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Saksi membuang bekas bakaran sampah sampai Saksi mengetahui bahwa adanya penemuan kerangka manusia tersebut yaitu 9 (Sembilan) hari.
- Bahwa Saksi tidak mengenali 3 (tiga) orang yang berdiri di TKP tersebut, tetapi setelah terdakwa tertangkap baru Saksi mengetahui jika yang berdiri pada saat Saksi melintas di TKP pada malam itu adalah PEMAS PERMANA dan TERDAKWA
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa kerangka yang ditemukan tersebut adalah korban PEMAS PERMANA, setelah Saksi di periksa di kantor Polisi baru Saksi tahu bahwa kerangka tersebut adalah PEMAS PERMANA yang menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

7. **Saksi MUTIARA WULANDARI BINTI WAHIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA dan pelakunya adalah Terdakwa bersama WAWAN
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena terdakwa bercerita kepada Saksi, telah membunuh korban Pemas, pada hari Sabtu Tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19:00 Wib di Kebun Kelapa Sawit plasma kelompok 1708 nomor kavling 177 milik saudara KAMBALI, yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Muba.
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan melalui CHAT WA, kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 09:00 wib, yang isi chatnya adalah "AKU BOLEH HAL BESAK DAK SENGAJE MALAM TADI AKU BUNUH ORANG, SEKARANG AKU NAK UNDUR JAUH" (aku mendapat masalah besar semalam, sekarang aku akan pergi jauh) melihat isi chat tersebut saksi bertanya "BUNUH SAPE" (membunuh siapa) lalu terdakwa menjawab "PEMAS" saksi bertanya kembali "OLEH APE" (apa sebabnya), terdakwa menjawab "JANGAN BANYAK TANYE AGEK KUJELASKE SEKARANG KU NAK UNDUR, MAKMANE NGA?" (jangan banyak bertanya, nanti Saksi jelaskan sekarang Saksi mau melarikan diri, kamu bagaimana?) saksi jawab kembali "JEMPUT KU NAK MILU, TAPI PETANG BAE JEMPUT KU" (jemput Saksi, Saksi mau ikut, nanti sore jemput Saksi).

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjemput Saksi, pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 16:00 wib, kemudian berangkat Pada saat, ditengah diperjalanan di tempat kejadian perkara terdakwa bercerita kepada Saksi jika terdakwa habis membunuh orang yang bernama Pemas, dan menunjukkan kearah tempat Kejadian tempat terdakwa menghabisi nyawa korban Pemas.
- Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa bahwa terdakwa membunuh korban PEMAS, dengan cara diinjak, dipukuli, dicekik setelah korban Pemas meninggal dunia, tubuh korban Pemas ditutupi dengan pelepah sawit, serta terdakwa mengambil handphone dan sepeda motor milik korban dan dibantu oleh temannya yang saksi tidak ketahui identitasnya, sehingga menyebabkan korban Pemas meninggal dunia, selanjutnya sesaat setelah terdakwa membunuh korban Pemas sepeda motor Yamaha Aerox tanpa plat, dengan No.Sin; 63P2E.0395440, No. Rangka; MH35G6410RJ351704, warna merah kombinasi hitam dan putih, milik korban Pemas, disembunyikan oleh terdakwa di Kebun Karet yang ada didepan serba guna Desa Bandar Jaya Kec. Sekayu, dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna Rose gold, milik korban Pemas, namun telah dibuang oleh terdakwa di Sungai Desa Bandar Jaya.
- Bahwa setelah Terdakwa datang menjemput Saksi, selepas maghrib, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju kota Sekayu, ketempat bibinya Terdakwa setelah menginap satu hari dikota sekayu, Terdakwa mengajak Saksi berangkat menuju kota jambi, Selama dua belas hari, Saksi diprovinsi jambi tepatnya di kasang menginap di tempat orang tua kandung Terdakwa selanjutnya Saksi merasa ketakutan dan menganjurkan Terdakwa untuk menyerahkan diri, karena Saksi merasa ketakutan, sekira tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke kota sekayu, setelah itu Terdakwa sendirian kembali lagi ke kota jambi.
- Bahwa yang menjadi penyebab dan alasan sehingga sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap sdr. PEMAS sehingga meninggal dunia, karena sdr. PEMAS pada saat suami Saksi tidak berada dirumah, saudara PEMAS ada memegang dengan sengaja tangan Saksi, hal tersebut Saksi adukan kepada suami Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan tindak pidana pembunuhan
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. PEMAS PERMANA dan pelakunya adalah Terdakwa dan sdr. WAWAN
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19:00 Wib di dikebun kelapa sawit plasma yang terletak di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan tersebut ada menggunakan alat bantu, yaitu pada saat bertemu dengan korban ditempat kejadian perkara Terdakwa dan sdr. Wawan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna putih tanpa plat tahun 2019 milik Terdakwa sendiri, setelah itu dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan Terdakwa dan sdr. Wawan, memukul kearah rahang, pipi, dan kepala korban, selanjutnya memakai kaki untuk menginjak dada, leher, dan rahang korban, kemudian tali yang disambung pakai karet ban yang dijung tali ada besi pengait, yang memang ada di sepeda motor milik Terdakwa, yang digunakan untuk mencekik leher korban Pemas Permana sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa alat tali yang disambung pakai karet ban yang dijung tali ada besi pengait yang digunakan terdakwa untuk melakukan mencekik leher korban adalah milik terdakwa sendiri, tali tersebut selalu ada untuk persiapan/membantu mengikat dirijen minyak pekerjaan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu berawal Terdakwa berangkat dari Desa Bandar Jaya serta mengajak sdr. Wawan untuk menemui korban Pemas, pada pukul 18:30 wib saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa bersama sdr. Wawan, Terdakwa bertemu dijalan dengan korban, pada saat itu korban menanyakan mana bahan/sabu tersebut, dan Terdakwa jawab jangan disini kita ke dalam saja, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Wawan mengajak korban menuju tempat kejadian perkara, sekira pada pukul 18:40 Terdakwa, sdr. Wawan dan korban tiba ditempat kejadian perkara, pada saat tiba korban langsung bertanya "MANE BAHANNYE" (mana sabunya) Terdakwa jawab sebenarnya tidak ada, mendengar hal tersebut korban terlihat marah, tidak

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil jenis pick up yang akan melintas, kearah mereka, setelah mobil tersebut melewati mereka, Terdakwa langsung bertanya kepada korban Pemas dengan perkataan "NGAPE MAKSUD NGA WAKTU KUDAK DUMAH NGA ADE MEGANG TANGAN BINIKU", (apa maksud kamu pada saat Terdakwa tidak dirumah, kamu memegang tangan istri Terdakwa) kemungkinan sudah terbawa emosi karena tidak mendapatkan sabu dari Terdakwa, selanjutnya dijawab korban PEMAS, (NAK NGAPE NGA, KALU ADE NIAN NGAPE KALU IDAK NGAPE), mendengar perkataan korban tersebut, dari arah belakang Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik leher korban, selanjutnya korban memberontak sehingga menyebabkan Terdakwa dan korban jatuh terlentang, sehingga Terdakwa dan korban berguling-guling, selanjutnya Terdakwa masih memegang korban, sdr. Wawan membantu memukuli leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban dan sdr. Wawan bergulat, meihat itu Terdakwa mendekati korban dan memukul, leher, rahang pipi dan menendang perut korban, setelah korban terlihat lemas, dengan posisi tengkurap, Terdakwa melontarkan pertanyaan kembali kepada korban "ADE DAK NGA NIAT NAK NGOLAKE BINIKU, MEGANG TANGAN BINIKU, NGAKULAH NGA LEBIH BAIK NGA NGAKU" (apa benar kamu mau memperkosa istri Terdakwa dan memegang tangan istri Terdakwa, lebih baik kamu mangaku), jawaban korban "TIDAK", berulang-ulang Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban, perihal istri Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian korban meremas bagian alat kemaluan Terdakwa dengan sekuat tenaga dan Terdakwa terasa ngilu kesakitan, pada saat itulah emosi Terdakwa mulai tidak terkendali, Terdakwa mendekati korban mebalikkan tubuh korban menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang dan diikuti oleh sdr. Wawan yang melakukan hal yang sama dengan korban secara bergantian, sehingga korban benar-benar tidak berdaya, melihat korban sudah setengah mati, Terdakwa sempat memegang nadi yang ada dileher korban, ternyata korban masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kembali kekorban dan mengikat tali tersebut keleher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetanya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi, setelah yakin

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan menyalakan senter untuk memastikan korban telah meninggal dunia, melihat korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban ke arah tempat korban ditemukan, pada saat selesai meletakkan korban ditempat terakhir, Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan korban dan langsung Terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh sdr. Wawan untuk pergi membawa sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik korban.

- Bahwa tidak terhitung berapa kali Pada saat Terdakwa dan sdr. Wawan, memukul dengan menggunakan tangan serta menginjak dada, leher, pipi dan rahang sehingga korban tidak bergerak lagi. Namun perkiraan sekira lebih kurang 1 (satu) jam Terdakwa dan sdr. Wawan memukul, menginjak injak dada, leher, pipi dan rahang korban sehingga korban tidak bergerak lagi.
- Bahwa korban Pemas Permana, menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Aerox warna merah-putih, tanpa plat milik korban Pemas sendiri, dan pada saat itu juga korban Pemas memakai kaos lengan panjang jenis sweater warna hitam pada bagian dada sebelah kiri ada logo "S" serta menggunakan celana panjang jenis levis warna abu-abu bercorak garis-garis (seperti celana sobek), saat bertemu dengan dengan Terdakwa diperjalanan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika sdr. PEMAS mengganggu istri Terdakwa dari pengakuan istri Terdakwa sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel dan surat Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh puluh sampai seratus enam puluh dua koma tiga tujuh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tali yang disambung dengan karet ban, dan diujung tali ada besi pengaitnya
- 1 (satu) helai baju lengan panjang jenis Sweater warna hitam pada dadanya terdapat huruf "S".
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan dengkul.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian dada terdapat gambar orang;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna putih, tanpa plat, dengan No.Sin; JEZ-1E3078775, No. Rangka; MH1JFZ132KK074795, beserta kunci kontak
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat, dengan No.Sin 63P2E.0395440, No. Rangka; MH35G6410RJ351704, warna merah kombinasi hitam dan putih, beserta kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 Pukul 06:00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 milik Saudara Kambali yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Saksi Iskandar Als Kandar Bin Muhamad (Alm) menemukan jenazah manusia yang telah menjadi kerangka, yang setelah dilakukan identifikasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel yang merupakan korban di dalam perkara ini;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Pukul 07:00 WIB, korban menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan bahan (sabun), dan Terdakwa jawab ada padahal sabun tersebut tidak ada, karena Terdakwa memang ingin bertemu dengan korban dan menanyakan mengenai perlakuan korban terhadap istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Desa Bandar Jaya dengan mengajak Saudara Wawan untuk menemui korban, lalu pada Pukul 18:30 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa bersama Saudara Wawan, Terdakwa bertemu di jalan dengan korban, pada saat itu korban menanyakan mana bahan (sabun), dan Terdakwa jawab jangan disini kita ke dalam saja, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan mengajak korban menuju tempat kejadian perkara, lalu sekira Pukul 18:40 WIB Terdakwa, Saudara Wawan dan korban tiba ditempat kejadian perkara, pada saat tiba korban langsung bertanya "MANE BAHANNYE" (mana sabunya) Terdakwa jawab sebenarnya tidak ada, mendengar hal tersebut korban terlihat marah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil jenis pick up yang akan melintas, kearah mereka, setelah mobil tersebut melewati mereka, Terdakwa langsung bertanya kepada korban Pemas dengan perkataan "NGAPE MAKSUD NGA WAKTU KUDAK DUMAH NGA ADE MEGANG TANGAN BINIKU", (apa maksud kamu pada saat Terdakwa tidak dirumah, kamu memegang tangan istri Terdakwa), selanjutnya dijawab korban, (NAK NGAPE NGA, KALU ADE NIAN NGAPE KALU IDAK NGAPE), yang artinya mau apa kamu? Kalau ada kenapa kalau tidak ada kenapa?, mendengar perkataan korban tersebut, dari arah belakang Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik leher korban, selanjutnya korban memberontak sehingga menyebabkan Terdakwa dan korban jatuh terlentang, sehingga Terdakwa dan korban berguling-guling, selanjutnya Terdakwa masih memegang korban, kemudian Saudara Wawan membantu memukuli leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban dan Saudara Wawan bergulat, melihat itu Terdakwa mendekati korban dan memukul leher, rahang pipi dan menendang perut korban, setelah korban terlihat lemas, dengan posisi tengkurap, Terdakwa melontarkan pertanyaan kembali kepada korban "ADE DAK NGA NIAT NAK NGOLAKE BINIKU, MEGANG TANGAN BINIKU, NGAKULAH NGA LEBIH BAIK NGA NGAKU" (apa benar kamu

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau memperkosa istri saya dan memegang tangan istri saya?, lebih baik kamu mangaku), lalu jawaban korban “TIDAK”, berulang-ulang Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban, perihal istri Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian korban meremas bagian alat kemaluan Terdakwa dengan sekuat tenaga dan Terdakwa terasa ngilu kesakitan, pada saat itulah emosi Terdakwa mulai tidak terkendali, Terdakwa mendekati korban mebalikkan tubuh korban menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang dan diikuti oleh Saudara Wawan yang melakukan hal yang sama dengan korban secara bergantian, sehingga korban benar-benar tidak berdaya, melihat korban sudah setengah mati, Terdakwa sempat memegang nadi yang ada dileher korban, ternyata korban masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kembali kekorban dan mengikatkan tali tersebut keleher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetinya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi, setelah yakin korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan menyalakan senter untuk memastikan korban telah meninggal dunia, melihat korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban kearah tempat korban ditemukan, pada saat selesai meletakkan korban ditempat terakhir, Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan korban dan langsung Terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Wawan untuk pergi membawa sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik korban;

- Bahwa alasan Terdakwa dan Saudara Wawan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban karena dilatarbelakangi kekesalan Terdakwa terhadap korban yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Wawan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba,

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Sumsel dan surat Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh tujuh sampai seratus enam puluh dua koma tiga tujuh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yaitu berbentuk alternatif dan subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair pada dakwaan alternatif kesatu tersebut sebagaimana diatur dalam 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Guntur als Gun bin Yusri (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana menurut R. Soesilo dibagi dalam 4 jenis, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang itu ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) yaitu disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*Doen Plagen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menuruh orang lain, meskipun demikian ia dihukum sebagai orang yang melakukan;
3. Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) yaitu turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan jenis perbuatan pidana mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai unsur pokok perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain adalah merupakan suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah ada suatu perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, selanjutnya baru dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dan Doktrin ilmu hukum yang dimaksud pengertian “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengerti/menyadari serta menghendaki dilakukannya perbuatannya tersebut yang pada perkara ini yaitu kejahatan menghilangkan nyawa orang lain, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dalam melakukan tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan iapun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 5 Mei 2024 Pukul 06:00 WIB di Kebun Kelapa Sawit Plasma Kelompok 1708 Nomor Kavling 177 milik Saudara Kambali yang beralamat di Desa Cipta Praja/ A7 Kec. Keluang Kab. Musi Banyuasin Saksi Iskandar Als Kandar Bin Muhamad (Alm) menemukan jenazah manusia yang telah menjadi kerangka, yang setelah dilakukan identifikasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel yang merupakan korban di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat disimpulkan dalam perkara ini telah ada orang lain yang mati dan kematian orang tersebut bilamana dihubungkan dengan luka-luka pada diri korban diduga karena perbuatan orang lain yang menggunakan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang akan dibuktikan adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut dan apakah kematian korban akibat dari perbuatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja, hal mana akan Majelis Hakim buktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Pukul 07:00 WIB, korban menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (sabu), dan Terdakwa jawab ada padahal sabu tersebut tidak ada, karena Terdakwa memang ingin bertemu dengan korban dan menanyakan mengenai perlakuan korban terhadap istri Terdakwa, kemudian Terdakwa berangkat dari Desa Bandar Jaya dengan mengajak Saudara Wawan untuk menemui korban, lalu pada Pukul 18:30 WIB saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa bersama Saudara Wawan, Terdakwa bertemu di jalan dengan korban, pada saat itu korban menanyakan mana bahan (sabu), dan Terdakwa jawab jangan disini kita ke dalam saja, kemudian Terdakwa bersama dengan Saudara Wawan mengajak korban menuju tempat kejadian perkara, lalu sekira Pukul 18:40 WIB Terdakwa, Saudara Wawan dan korban tiba ditempat kejadian perkara, pada saat tiba korban langsung bertanya "MANE BAHANNYE" (mana sabunya) Terdakwa jawab sebenarnya tidak ada, mendengar hal tersebut korban terlihat marah, tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada mobil jenis pick up yang akan melintas, kearah mereka, setelah mobil tersebut melewati mereka, Terdakwa langsung bertanya kepada korban Pemas dengan perkataan "NGAPE MAKSUD NGA WAKTU KUDAK DUMAH NGA ADE MEGANG TANGAN BINIKU", (apa maksud kamu pada saat Terdakwa tidak dirumah, kamu memegang tangan istri Terdakwa), selanjutnya dijawab korban, (NAK NGAPE NGA, KALU ADE NIAN NGAPE KALU IDAK NGAPE), yang artinya mau apa kamu? Kalau ada kenapa kalau tidak ada kenapa?, mendengar perkataan korban tersebut, dari arah belakang Terdakwa langsung memeluk sambil mencekik leher korban, selanjutnya korban memberontak sehingga menyebabkan Terdakwa dan korban jatuh terlentang, sehingga Terdakwa dan korban berguling-guling, selanjutnya Terdakwa masih memegang korban, kemudian Saudara Wawan membantu memukuli leher, rahang dan pipi dan menendang perut korban, selanjutnya Terdakwa melepaskan korban, setelah itu korban dan Saudara Wawan bergulat, meihat itu Terdakwa mendekati korban dan memukul leher, rahang pipi dan menendang perut korban, setelah korban terlihat lemas, dengan posisi tengkurap, Terdakwa melontarkan pertanyaan kembali kepada korban "ADE DAK NGA NIAT NAK NGOLAKE BINIKU, MEGANG TANGAN BINIKU, NGAKULAH NGA LEBIH BAIK NGA NGAKU" (apa benar kamu mau memperkosa istri saya dan memegang tangan istri saya?, lebih baik kamu mangaku), lalu jawaban korban "TIDAK", berulang-ulang Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada korban, perihal istri Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian korban meremas bagian alat kemaluan Terdakwa dengan sekuat tenaga dan Terdakwa terasa ngilu kesakitan, pada saat itulah emosi

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mulai tidak terkendali, Terdakwa mendekati korban mebalikkan tubuh korban menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang dan diikuti oleh Saudara Wawan yang melakukan hal yang sama dengan korban secara bergantian, sehingga korban benar-benar tidak berdaya, melihat korban sudah setengah mati, Terdakwa sempat memegang nadi yang ada dileher korban, ternyata korban masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa tersebut, kembali kekorban dan mengikat tali tersebut keleher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetnya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi, setelah yakin korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik Terdakwa dan menyalakan senter untuk memastikan korban telah meninggal dunia, melihat korban telah meninggal dunia Terdakwa menyeret korban kearah tempat korban ditemukan, pada saat selesai meletakkan korban ditempat terakhir, Terdakwa melihat handphone korban dan Terdakwa ambil dari saku celana sebelah kanan korban dan langsung Terdakwa simpan disaku sebelah kanan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyuruh Saudara Wawan untuk pergi membawa sepeda motor milik Terdakwa, dan Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa dan Saudara Wawan melakukan perbuatan kekerasan terhadap korban karena dilatarbelakangi kekesalan Terdakwa terhadap korban yang diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Wawan mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR/04/V/2024/DVI tertanggal 7 Mei 2024 terdapat Kesimpulan bahwa Jenazah pada label Jenazah I/Res Musi Banyuasin/001 teridentifikasi a.n PEMAS PERMANA Bin TARJAN Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat: Dusun III Cipta Praja A7 Kel. Cipta Praja Kec. Keluang Kab. Muba, Prov. Sumsel dan surat Visum ET REPERTUM Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan No. VRJ/56/V/2024/RUMKIT pada Korban PEMAS PERMANA Bin TARSAN dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap sekumpulan kerangka manusia berasal dari satu individu, ras mongoloid, jenis kelamin laki-laki perkiraan usia lima belas sampai dua puluh lima tahun, perkiraan tinggi badan sekitar seratus lima puluh empat koma tujuh tujuh sampai seratus enam puluh dua koma tiga tujuh sentimeter, perkiraan waktu kematian sekitar satu

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



sampai dua minggu. Dari pemeriksaan ditemukan kerangka masih berbau menyengat, masih terdapat kulit dan otot pada tungkai atas kiri, kerangka ditemukan tidak lengkap, ditemukan resapan darah yang luas pada tengkorak kepala, pipi dan rahang atas akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dapat disimpulkan kematian korban disebabkan karena perbuatan kekerasan dengan menggunakan benda tumpul yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Wawan terhadap korban dengan cara Terdakwa mendekati korban mebalikkan tubuh korban menginjak dan memukuli dada, rahang dan leher korban secara berulang-ulang dan diikuti oleh Saudara Wawan yang melakukan hal yang sama dengan korban secara bergantian, sehingga korban benar-benar tidak berdaya, melihat korban sudah setengah mati, Terdakwa sempat memegang nadi yang ada dileher korban, ternyata korban masih hidup, selanjutnya Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa, kembali ke korban dan mengikat tali tersebut ke leher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetinya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi sampai yakin korban meninggal dunia, sehingga dilihat dari cara dan alat yang digunakan dapat dipastikan kematian korban adalah suatu yang diharapkan, karena Terdakwa sadar dengan alat dan cara yang digunakan tersebut kematian korban dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan perlu dibuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan (misalnya tentang cara bagaimanakan pembunuhan itu akan dilakukan), sedangkan tempo dalam hal ini tidak boleh terlalu sempit dan juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah apakah di dalam tempo itu si pelaku dengan tenang dapat berpikir-pikir, sehingga dalam tempo tersebut sebenarnya si pelaku masih ada kesempatan



untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu, akan tetapi ia tidak menggunakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan pengertian dengan rencana terlebih dahulu dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata sebelumnya terdapat tuduhan kepada korban yang melakukan pelecehan seksual kepada istri Terdakwa kemudian pada saat korban menghubungi Terdakwa dengan alasan menanyakan kesediaan bahan (sabun) Terdakwa jawab ada padahal sabun tersebut tidak ada, karena Terdakwa memang ingin bertemu dengan korban, kemudian Terdakwa mengajak Saudara Wawan untuk menemui korban dan setelah bertemu dengan korban, Terdakwa langsung mengajak korban menuju tempat kejadian perkara dan sempat ribut kemudian Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan dibantu oleh Saudara Wawan yang diakhiri perbuatan Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa kemudian kembali ke korban dan mengikat tali tersebut ke leher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetinya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga perbuatan Terdakwa yang merencanakan pertemuan dengan korban dengan ditemani oleh Saudara Wawan yang dilatarbelakangi kekesalan Terdakwa terhadap korban atas tuduhan kepada korban yang melakukan pelecehan seksual kepada istri Terdakwa sudah membuktikan unsur *een tijdstop van kalm overleg van bedaard nadenken*, yang artinya suatu jangka waktu untuk mempertimbangkan secara tenang dan untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana yang dilakukan sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan matinya korban tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama Saudara Wawan, dengan peran Terdakwa adalah menelpon korban untuk bertemu dan melakukan kekerasan terhadap korban yang diakhiri perbuatan Terdakwa mengambil tali yang ada di sepeda motor milik Terdakwa kemudian kembali ke korban dan mengikat tali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke leher korban, satu sisi tali yang ada pengaitnya Terdakwa injak pakai kaki sebelah kanan sedangkan satu sisi yang ada karetinya Terdakwa tarik dengan menggunakan kedua tangan sehingga tali yang bercampur karet tersebut terasa tidak dapat ditarik lagi hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga Majelis Hakim menilai unsur yang turut serta melakukan (*Medepleger*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain harus dinyatakan telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas tuntutan pidana mati yang diajukan Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak merencanakannya, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan tidak sengaja, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa menyerahkan diri ke pihak yang berwajib, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Terhadap pembelaan dan permohonan tersebut Majelis Hakim berpendapat mengenai Terdakwa tidak sengaja dan tidak merencanakan perbuatannya sudah dipertimbangkan di dalam pertimbangan unsur perbuatan Terdakwa sehingga haruslah di tolak dan terhadap permohonan Terdakwa tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim terhadap terpenuhinya unsur perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga akan lebih tepat untuk dipertimbangkan di dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa dituntut dengan pidana mati. Terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal yuridis, pidana mati dibenarkan dengan pertimbangan diberlakukan kepada pelaku yang secara potensial menimbulkan penderitaan dan kerugian secara masif terhadap korban. Namun, di sisi lainnya putusan Hakim juga harus memperhatikan aspek sosiologis dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dimana secara harfiah, hukuman tidak semata-mata untuk pembalasan (teori pembalasan) untuk memberikan efek jera, namun bersifat rehabilitasi atau pemulihan terhadap Terdakwa untuk memperbaiki diri (*clinic treatment*);

Menimbang, bahwa pidana mati merupakan pidana alternatif yang digunakan sangat selektif dan sebagai upaya terakhir. Dalam hal ini, meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa, hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya, selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan perbuatan "Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP";

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran dari Terdakwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas mengenai terbuktinya keseluruhan unsur dakwaan alternatif kesatu primair, Terdakwa bertindak sebagai pelaku yang merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap korban dengan dilatarbelakangi alasan kekesalannya atas dugaan perbuatan korban yang melecehkan istri Terdakwa, serta Majelis Hakim mempertimbangkan hak sosiologis dari Terdakwa dimana Terdakwa masih layak diberi kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri agar dapat kembali hidup di masyarakat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat, sehingga dipandang layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama waktu tertentu yang selanjutnya termuat dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tali yang disambung dengan karet ban, dan diujung tali ada besi pengaitnya
- 1 (satu) helai baju lengan panjang jenis Sweater warna hitam pada dadanya terdapat huruf "S".
- 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan dengkul.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian dada terdapat gambar orang;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna putih, tanpa plat, dengan No.Sin; JEZ-1E3078775, No. Rangka; MH1JFZ132KK074795, beserta kunci kontak

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat, dengan No.Sin 63P2E.0395440, No. Rangka; MH35G6410RJ351704, warna merah kombinasi hitam dan putih, beserta kunci kontak

Yang dipersidangan terbukti merupakan milik Saksi ROSITA ALS TITUT Binti ZAINAL, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ROSITA ALS TITUT Binti ZAINAL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan telah berupaya untuk berdamai dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Guntur als Gun bin Yusri (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali yang disambung dengan karet ban, dan diujung tali ada besi pengaitnya
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang jenis Sweater warna hitam pada dadanya terdapat huruf "S".
 - 1 (satu) buah celana panjang bahan jeans warna abu abu dengan bermotif garis garis (seperti celana sobek) di bagian paha dan dengkul.
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam pada bagian dada terdapat gambar orang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT STREET warna putih, tanpa plat, dengan No.Sin; JEZ-1E3078775, No. Rangka; MH1JFZ132KK074795, beserta kunci kontak

Dirampas untuk negara;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 282/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA AEROX tanpa plat, dengan No.Sin 63P2E.0395440, No. Rangka; MH35G6410RJ351704, warna merah kombinasi hitam dan putih, beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi ROSITA ALS TITUT Binti ZAINAL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H., dan Liga Saplendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Edo Juniansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. dan Muhamad Novrianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadi Candra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Edwin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Ttd.

Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Ttd.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hadi Candra, SH